

إلى: الأستاذ / خالد المسروري المحترم
(مدير دائرة حماية المنافسة ومنع الاحتكار - وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار)

الموضوع: الرد الرسمي بشأن "رفض البيع" ، وكشف حقائق التعطيل الإجرائي. الإجرائي.

تاريخ الملف: 14 مايو 2026

مقدم الطلب: بريك بن كليلة العامري
(المدير العام – شركة بن كليلة العامري للتجارة والاستثمار ش.م.م.)

تصنيف الوثيقة: ملف أدلة استقصائي (Dossier Investigative) – مخصص للمراجعة الرقابية.

Gemini Notebook

سؤالكم المباشر في اجتماعنا الأخير:

"هل رفضت شركة المطاحن العمانية أن تبيع لك؟"

إجابتنا القاطعة والموثقة:

"لا.. لم يرفضوا أخذ المال. ولكنهم مارسوا (رفضاً إجرائياً وتعطيلاً متعمداً) مبنياً على مستندات مغالطة تمنع النفاذ الجمركي."

الأساس القانوني: البيع في عقود التصدير لا يكتمل بمجرد توفر البضاعة المادية، بل بوجوب تسليم "ملحقات المبيع" (المستندات الفنية المطابقة).
تعمد تقديم مستندات متناقضة هو **"امتناع إجرائي عن البيع"** وفق المادتين (155) و(156) من قانون المعاملات المدنية.

Gemini Notebook

الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للصفقة المهددة



قيمة الصفقة السنوية:

1.87 مليون ريال عماني

تدفقات نقدية مستدامة للمصنع الوطني.

آلية الدفع:

100% دفع نقدي مسبق (Cash-in-advance) - صفر مخاطر ائتمانية.

حجم التصدير والمنتج:

10,000 كيس كل 40 يوماً (قابلة للزيادة إلى 24,000 شهرياً).

أعلاف تسمين "بركات" موجهة لمزارع سويحان (دولة الإمارات).

الخلاصة التحليلية: خط تصدير وطني مضمون، يتم تدميره حالياً لصالح أطراف خارجية ومصالح شخصية ضيقة.

Gemini Notebook

محاور الاستجواب الرقابي

نضع بين أيديكم سلسلة من الأسئلة المحورية والموثقة، لتوجيهها رسمياً للمصنع لكشف حقيقة ما جرى:

لمصنع لكشف حقيقة ما جرى:



المحور الأول:
الجدولة والالتزامات التعاقدية
(دحض ادعاءات عدم الجاهزية)



المحور الثالث: الاستحواذ على الصفقة (Client Hijacking)
(تهميش المستثمر الوطني)



المحور الثاني: التلاعب المستاننديّ والمماطلة
(تشريح التناقضات الفنية)



المحور الرابع:
تجاوزات الوسيط الوافد
(اختراق الحوكمة والابتزاز المالي)

Gemini Notebook

المحور الأول: الجدولة والالتزامات المتبادلة

موقف المستثمر الوطني (نحن):

- ✅ - تقديم جدول زمني لـ 16 شحنة (27-28 أبريل 2026).
- ✅ - التزام تام بالدفع النقدي 100% مقدماً.
- ✅ - تواجد ميداني بالمصنع (بدأ من 7 مايو 2026).
- ✅ - لا طلبات لبرادات خاصة، ولا طلبات لتسهيلات دفع.

موقف المطاحن العمانية:

- ⚠️ - مماطلة مستمرة وتجاهل للجدول الزمني.
- ⚠️ - استلام المبالغ النقدية دون تنفيذ الشحنات.

أسئلة الاستجواب الموجهة للمصنع:

- هل طلب منكم العميل الوطني أي طلب تعجيزي؟ (الإجابة: لا. طلبنا فقط الأوراق الصحيحة).
- منذ تاريخ 7 مايو 2026 إلى الآن، ما هو الدور الفعلي الذي قمتم به لإنهاء هذا التعطيل؟

Gemini Notebook

المحور الثاني: التشريح البصري للتلاعب المستندي

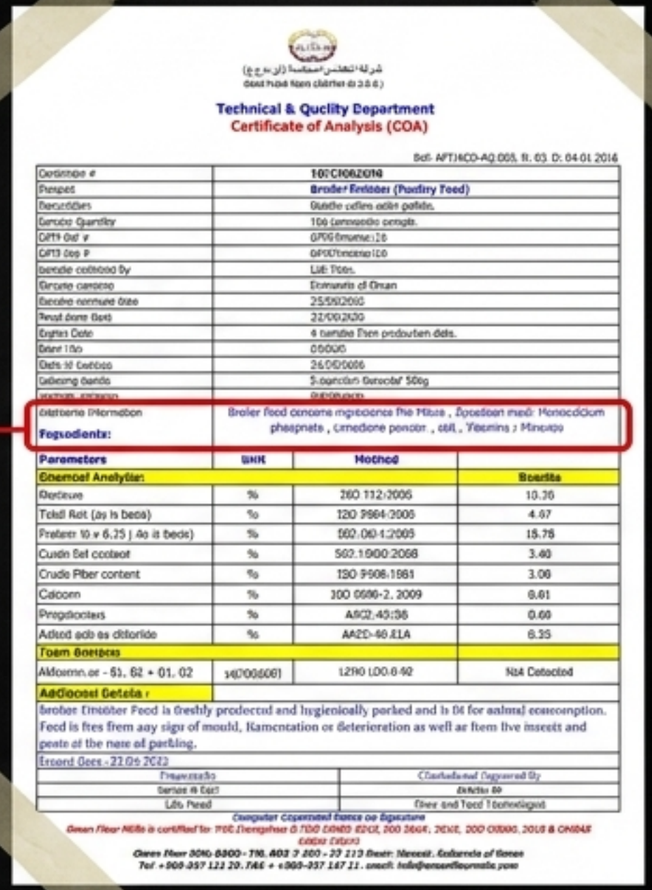
الدليل المادي: إصدار وثيقتين رسميتين متناقضتين جمركياً لنفس المنتج.



البطاقة التعريفية للمنتج تذكر وجود المادة صراحة وتتطلب فترة سحب.

تخلو تماماً من ذكر إضافات الكوكسيديا

؟



Technical & Quality Department
Certificate of Analysis (COA)

Ingredients:			
Parameters	Unit	Method	Results
Chemical Analysis:			
Moisture	%	ISO 712:2006	10.20
Total Ash (dry ha basis)	%	ISO 5984:2002	4.67
Protein (N x 6.25) (as is basis)	%	ISO 5983-1:2005	15.78
Crude Fat content	%	ISO 6492:2008	3.40
Crude Fiber content	%	ISO 6865:1981	3.06
Calcium	%	ISO 6490-2, 2009	0.81
Phosphorous	%	AOAC 965.17	0.66
Added salt as chloride	%	AACC 40.11A	0.35
Toxin Analysis			
Aflatoxin (B1, B2 + G1, G2)	µg/kg	HPLC	Not Detected
Additional Details:			

Broiler Finisher Feed is freshly produced and hygienically packed and is fit for animal consumption. Feed is free from any sign of mould, fermentation or deterioration as well as from live insects and pests at the time of packing.

Record Date : 22/06/2022

Prepared by	Checked and Approved By
Senior R D Chef	Director QC
Life Feed	Fiber and Feed Technologist

Computer Generated Stamp no Signature

Oman Flour Mills is certified for ISO 22000:2018, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & GMP/HACCP

Oman Flour Mills SAOG - P.O. Box 3200 - P.C. 112 Ghubrah - Muscat - Sultanate of Oman
Tel: +968-24712120, 24712121 - Fax: +968-24712111 - email: info@omanflourmills.com

النتيجة الجمركية: هذا التناقض الصارخ والمفتعل هو السبب المباشر لمنع الفسح الجمركي ورفض الشحنات في المنافذ الإماراتية. ألا يعلم المصنع المتخصص ذلك؟

Gemini Notebook

المحور الثاني: أسئلة المماطلة والأفخاخ الإجرائية



المدة الزمنية القياسية:
استمرار تبادل الأوراق الخاطئة والمغالطة لمدة **(5 أشهر و 18 يوماً)** دون إصلاح خطأ فني واحد.



الرد المؤسسي الصادم:
عند طلب تعديل بيانات رقمية بسيطة في الملف، جاء الرد الرسمي: "أنا مش دكتور".

هل هذا رد يليق بمؤسسة وطنية تمتلك طاقماً من المتخصصين؟



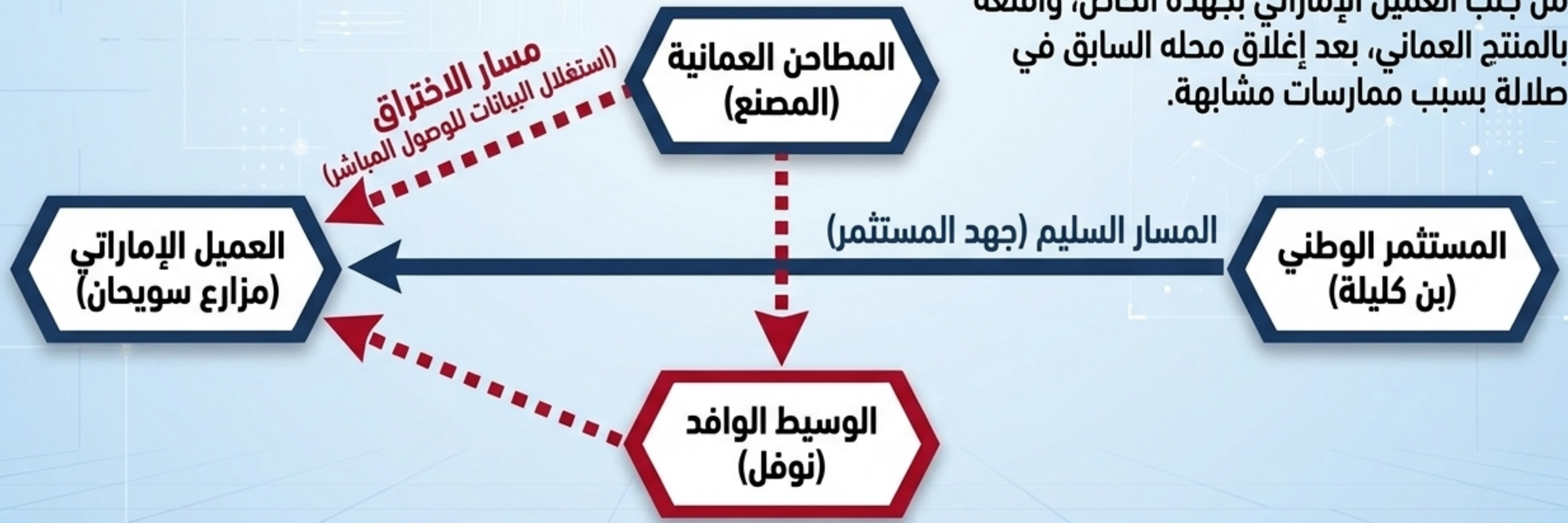
الفخ الإجرائي (إقرار السلامة):
لماذا أرسلتم لنا إقرار سلامة لمنتج (علف بياض - Layer 16%)، بينما تعاقدنا وفواتيرنا تنص بوضوح على منتجات التسمين (Broiler)؟

ألم يكن هذا فخاً مقصوداً لتوريطنا جمركياً؟

Gemini Notebook

المحور الثالث: الاستحواذ وتهميش الجهد الوطني (Client Hijacking)

سياق بناء السوق: العميل الوطني (بن كليلة) هو من جلب العميل الإماراتي بجهده الخاص، وأقنعه بالمنتج العماني، بعد إغلاق محله السابق في صلالة بسبب ممارسات مشابهة.



أسئلة الاستجواب:

- أين اختفت هذه الصفقة الآن؟ ومن هو الطرف الذي يبيع للعميل الإماراتي حالياً؟
- هل يُعقل أن تدعم إدارة المصنع وسيطاً وافداً لسرقة العميل، أليس هذا استحواذاً صريحاً على الجهد الاستثماري الوطني؟

Gemini Notebook

المحور الرابع: تجاوزات الوسيط الأجنبي (نوفل) والحصانة الإدارية

سجل المخالفات الموثقة:

- **اختراق مالي:** استلام الوسيط مبالغ مالية (280 ريالاً من أصل 700 ريال أجور نقل) عبر حسابات المصنع الحكومية المباشرة.
- **ابتزاز لوجستي:** تعمد احتجاز شاحنات التصدير لأربعة أيام متتالية دون وجه حق، والتهديد بغرامات تأخير وهمية.
- **تعدي تجاري:** التواصل المباشر مع العميل الإماراتي لمحاولة الاستحواذ على خط التوريد.

أسئلة الاستجواب:

- عندما قام هذا الوسيط بتعطيل الصفقة وابتزاز المستثمر الوطني، ما هو الرد الرادع الذي قدمته الإدارة؟
- هل تم منحه حصانة لتمرير مصالحه على حساب المستثمر العماني في نشاط لوجستي يمارسه يمارسه دون وجه حق؟

Gemini Notebook

الخلاصة: تشريح الممارسات الاحتكارية واختراق الحوكمة

الممارسات الموثقة (الأفعال)

- ☑ تلاعب مستندي متعمد.
- ☑ تسليط وسيط أجنبي للتحكم اللوجستي.
- ☑ التداخل المالي في الحسابات الرسمية.

التكييف الرقابي والقانوني

- اختراق صارخ لمبادئ الحوكمة والشفافية المالية في مؤسسة وطنية.
- ممارسات احتكارية وإقصائية (إزاحة وكيل محلي لصالح أطراف خارجية غير مصرحة).

الضرر الواقع

- ☑ تدمير خط تصدير إقليمي واعد.
- ☑ إتلاف السمعة التجارية للمنتج العماني.
- ☑ ضياع حقوق ومصالح المستثمر الوطني لـ 1.87 مليون ريال.

Gemini Notebook

مطلبنا: العدالة وتكافؤ الفرص

نحن لم نطلب سوى العدالة وتكافؤ الفرص. نضع هذه الأسئلة المحورية والأدلة الموثقة الزوية بين أيديكم، لتكونوا الحكم المنصف في هذه القضية. نحن على أتم الاستعداد لتزويد الدائرة الموقرة بالملف الفني والمراسلات الكاملة، لتحويل هذه الوقائع إلى (تحقيق رقابي رسمي) وفق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

التوقيع: _____

بريك بن كليلة العامري
المدير العام – شركة بن كليلة العامري للتجارة والاستثمار ش.م.م.
السجل التجاري: 1111041 (صلالة)

Gemini Notebook